

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Mandato Eletivo (art. 38 da CF)

Estamos tratando dos aspectos constitucionais relacionados aos servidores públicos, esta aula com foco específico no exercício de **mandato eletivo**, conforme disposto no artigo 38 da Constituição Federal. Esse artigo estabelece regras para os servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional que venham a ser eleitos para mandatos eletivos.

Quando o servidor público assume um **mandato eletivo de âmbito federal, estadual ou distrital, ele deve obrigatoriamente se afastar do seu cargo, emprego ou função anterior.**

Não há escolha nesse caso. A partir do momento em que assume o mandato, ele deixa de receber o vencimento relativo ao cargo público anterior e passa a receber apenas a remuneração vinculada ao mandato eletivo que está exercendo.

Já no caso do **servidor público eleito para o cargo de prefeito**, também há **necessidade de afastamento do cargo anterior**. No entanto, nesse caso, a Constituição concede uma **faculdade: o servidor pode optar entre a remuneração do mandato de prefeito ou a remuneração de seu cargo público de origem.**

Essa possibilidade se torna interessante em situações em que o servidor exerce um cargo público com remuneração mais elevada do que a oferecida ao prefeito no município em que foi eleito.

Por exemplo, um magistrado com subsídio superior a trinta mil reais mensais pode ser eleito prefeito de uma cidade cujo subsídio para o cargo de prefeito seja de quinze mil reais. Nesse cenário, ele tem a opção de assumir o mandato como prefeito e continuar recebendo o valor mais alto do seu cargo anterior, o que é plenamente permitido pela Constituição.

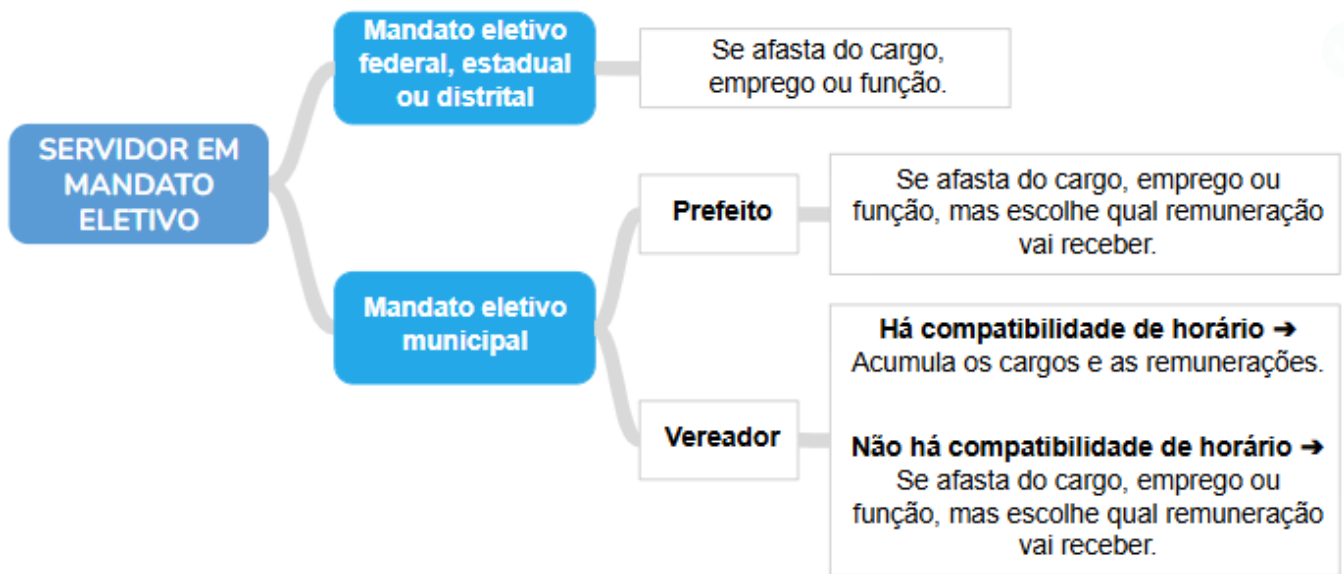
Por fim, no caso do **vereador**, a situação **depende da compatibilidade de horários** entre o cargo público anterior e o exercício do mandato legislativo.

Se não houver compatibilidade de horários, ou seja, se não for possível conciliar os dois compromissos, **o servidor deverá se afastar do cargo, tal como no caso do prefeito**. No entanto, **também poderá optar entre a remuneração do cargo público e a remuneração do mandato eletivo de vereador.**

Agora, **se houver compatibilidade de horários, o servidor poderá acumular ambos os cargos, exercendo simultaneamente o mandato de vereador e a função pública original, recebendo as duas remunerações sem prejuízo de nenhuma delas.**

Essa possibilidade é especialmente comum em municípios pequenos, onde as sessões da Câmara Municipal ocorrem com baixa frequência, muitas vezes apenas uma vez por semana.

Há casos em que a sessão acontece na sexta-feira à noite, o que permite ao servidor conciliar suas atividades no cargo público com o mandato de vereador com bastante tranquilidade. Portanto, sempre que houver essa compatibilidade, a acumulação é perfeitamente possível e prevista em lei.



O artigo 38, inciso IV da Constituição Federal, traz uma disposição importante para os servidores públicos que assumem mandato eletivo e, por isso, precisam se afastar de seu cargo, emprego ou função.

Esse dispositivo estabelece que, em qualquer hipótese **em que o servidor se afaste para exercer um mandato eletivo, o tempo de serviço continuará sendo contado para todos os efeitos legais**, com uma única **exceção: a promoção por merecimento**.

Isso significa que, ainda que o servidor esteja afastado do exercício do seu cargo efetivo, como por exemplo no caso de um servidor que se torna prefeito e passa oito anos no mandato, esse período será considerado como tempo de serviço. Esse tempo é válido para aposentadoria, para aquisição de licenças e demais benefícios que dependam de tempo de serviço.

A única limitação é que esse período não será considerado para fins de promoção por merecimento, ou seja, ele não contará pontos ou vantagens nesse critério específico de progressão funcional.

Outro aspecto relevante diz respeito ao regime previdenciário ao qual o servidor está vinculado. Se ele for **segurado de um regime próprio de previdência social, deverá continuar vinculado a esse regime durante todo o período em que estiver no mandato eletivo**.

O regime próprio de previdência social é aquele instituído por cada ente federativo para os seus próprios servidores. Por exemplo, servidores estaduais da Paraíba contribuem para a PBPREV, que é a autarquia estadual responsável pela previdência dos servidores públicos daquele estado.

Assim, um servidor estadual que assuma um mandato eletivo continuará contribuindo para a PBPREV, permanecendo vinculado a esse regime.

Por outro lado, os **empregados públicos, que têm vínculo celetista**, contribuem para o regime geral de previdência social, o INSS. Nesse caso, **permanecem filiados ao INSS mesmo após assumirem mandato eletivo**.

Portanto, o vínculo previdenciário se mantém inalterado durante o exercício do mandato, respeitando a origem do regime ao qual o servidor estava vinculado anteriormente. Isso assegura a continuidade dos direitos previdenciários, evitando prejuízos futuros ao servidor.

Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:

I - tratando-se de **mandato eletivo federal, estadual ou distrital**, **ficará afastado de seu cargo, emprego ou função**;

II - investido no **mandato de Prefeito**, **será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração**;

III - investido no **mandato de Vereador**, **havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo**, e, **não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior**;

IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, **seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento**;

V - na **hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social**, **permanecerá filiado a esse regime**, no ente federativo de origem.

Resumo

1. Mandato Eletivo e o Servidor Público (Art. 38 da Constituição Federal)

- Aplicabilidade: Regras válidas para servidores da administração direta, autárquica e fundacional.

2. Situações de Afastamento conforme o Tipo de Mandato

- Mandato eletivo federal, estadual ou distrital:
 - Afastamento obrigatório do cargo, emprego ou função.
 - Recebe apenas a remuneração do mandato eletivo.
- Mandato eletivo municipal:
 - Prefeito:
 - Afastamento obrigatório.
 - Pode optar pela remuneração do cargo efetivo ou do mandato.
 - Vereador:
 - Com compatibilidade de horário:
 - Pode acumular os dois cargos.
 - Recebe as duas remunerações.
 - Sem compatibilidade de horário:
 - Afastamento obrigatório.
 - Pode optar entre a remuneração do cargo efetivo ou do mandato eletivo.

3. Contagem de Tempo de Serviço Durante o Mandato

- Tempo de serviço continua sendo contado para todos os efeitos legais, exceto:
 - Promoção por merecimento (não conta).
- É considerado para:
 - Aposentadoria.
 - Licenças e demais benefícios funcionais.

4. Regime Previdenciário

- Servidor vinculado a regime próprio de previdência (RPPS):

- Permanece vinculado ao mesmo regime durante o mandato eletivo.
- Exemplo: servidor estadual da Paraíba continua contribuindo para a PBPREV.
- Empregado público (regime geral – RGPS):
 - Permanece vinculado ao INSS durante o mandato.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
